THIVEND AVOCATS
CONSEIL & CONTENTIEUX

Pierre-Emmanuel THIVEND :

- Diplôme Juriste Conseil d'Entreprise
- DESS Juriste d'Affaires

Ancien chargé d'Enseignement
à l'Université LYON II
- Master II Banque Finance
- Master II Finance Contrôle de Gestion
- Master CCPRO

Médiateur CNPM

Avocat associé

Marc-Antoine GAVAND :

- Master II Droit de l'Entreprise
Juriste-Conseil d'affaires
- Master I Droit des Affaires

Benoît PEUTOT :

- Master II Professions Juridiques du Sport
- Master I Droit International
- Master I Droit des Affaires

Avocats

Audrey COMOY
Valérie DRESIN
Céline THIOLLIER

Juristes

Barreau de l'Ain
Toque 42

www.thivend-avocats.com

13 Avenue de Bad Kreuznach
01000 BOURG-EN-BRESSE

Tél. : +33 (0)4 74 22 91 23

contact@thivend-avocats.com

SELARL au capital de 150 000 euros
487 663 577 - RCS BOURG-EN-BRESSE
TVA intracommunautaire :
FR 77487663577 Code NAF : 6910Z

Centre des Finances Publiques
2 rue Turgot
39000 LONS LE SAUNIER

Personnel et confidentiel

Bourg-En-Bresse, le 28 septembre 2026

Lettre Recommandée avec AR

AFF : **LA DEMI-LUNE / REDRESSEMENT**
PET/CG

Cher Monsieur,

Nous avons pris connaissance ainsi que les dirigeants de la société DEMI-LUNE, de la réponse que vous avez transmise.

Nous avons pris acte du rejet de l'ensemble des éléments qui vous ont été apportés.

Ceci de la part du contribuable, n'est pas acceptable. En effet, le travail et les éléments fournis à partir des notes et des tickets établis par la caisse, ne peuvent être rejetés et ne pas être traités, tel que votre service le fait.

Ceux-ci n'ont pas été créés et votre administration d'une manière générale, utilise dès qu'elle peut, l'absence de ticket pour tenter de justifier sa position.

Ceci remet en cause totalement les droits et obligations du contribuable, quant à la certitude que le service traite l'ensemble des éléments qui lui sont fournis.

De plus, ces éléments sont directement tirés des données fournies par ladite caisse, éléments dont vous avez eu à disposition pour votre contrôle.

Dans le cadre de votre réponse, il est étonnant que vous rejetiez un argument développé dans la réponse du contribuable comme soi-disant tardif. Est-ce à dire que seuls les éléments transmis lors du contrôle suffisent à fonder votre opinion et définitivement ?

Mes clients m'ont informé des conditions de communication avec le service durant le contrôle et les développements qui leurs sont permis de donner à l'issue du contrôle sont plus que nécessaires.

Dans quel établissement, les tarifs proposés ne sont pas négociés ou proposés pour tel ou tel client ou tablées ?

De plus si la pratique des prix d'article à 0e existe et concerne quelques centaines de lignes, pourquoi ne pas les retenir, au seul motif qu'initialement les dirigeants pensaient que ceux-ci n'étaient pas gérés avec la caisse. Alors que tel était le cas, les tickets faisant foi.

PROJET

Les dirigeants de la société Avaient totale confiance quant à l'utilisation de la caisse enregistreuse, de ses données et de leurs traitements comptables.

Le travail détaillé réalisé par la société et ses dirigeants après le contrôle, est entièrement balayé par le service qui s'en tient aux premières déclarations recueillies. Si la procédure permet de continuer la défense du contribuable, c'est que le législateur considère que le contribuable peut apporter des éléments, des correctifs.

La position du service démontre que sa position figée lors du contrôle ne peut être contestée à posteriori, remettant en cause les droits du contribuable.

En conséquence, nous maintenons l'ensemble des éléments qui vous ont été transmis aux réponses du contribuable, en date du 8 juillet 2026.

Nous demandons expressément la saisine de la Commission Départementale des Impôts Direct et des Taxes sur le chiffre d'affaires, afin que celle-ci puisse traitée et analysée l'ensemble des éléments qui ont été fournis par le contribuable, d'une manière indépendante et objective. Les éléments transmis constituent des éléments de faits qui ne peuvent pas être écartés sans un traitement véritable et non discriminés.

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de mes salutations distinguées.

Pierre-Emmanuel THIVEND

PROJET